宁化县市场监督管理局
行政处罚决定书

宁市监处罚〔2025〕84号

当事人：宁化县牙梳山自来水有限公司

主体资格证照名称：营业执照

统一社会信用代码：91350424MA8UBUY157

住所（住址）：福建省安远镇安远村南大街72号安远财政所103室

法定代表人（负责人、经营者）：洪国远

2025年6月10日，我局执法人员前往宁化县牙梳山自来水有限公司开展计量及收费专项检查，随机抽查用户水表，发现当事人用于贸易结算用的部分水表未按照规定申请检定。当事人的行为涉嫌违反《中华人民共和国计量法》第九条之规定。经局领导批准，本局于2025年6月20日立案调查。同时，我局执法人员发现该公司所收水费收取水费标准为1元/吨，未按照宁化县物价局文件（宁价【2001】综23号）0.8元/吨，当事人的未按政府定价收取水费的行为涉嫌违反《中华人民共和国价格法》第十二条之规定。因案件较为复杂，为进一步查明事实，将该案件办理期限延长30天，延长期限自2025年9月19日至2025年10月18日。本案未实施行政强制措施。

经查，我局执法人员随机抽取2户自来水用户水表开展检查，发现：1.位于福建省宁化县安远镇安远村南大街69号的该公司自来水用户（水表生产商：福州福达仪表有限公司，水表编号：202509A5637），水表上未发现检定标志。该用户水表截止案发时仍在使用，且当事人无法提供该水表的有效检定证书；2.位于福建省宁化县安远镇安远村南大街80号的该公司自来水用户（水

表生产商：福州福达仪表有限公司，水表编号：H2011-0118105），水表上未发现检定标志，该水表截止案发时仍在使用，且当事人无法提供该水表的有效检定证书。该公司未对上述涉案2户水表进行检定或送检。经执法人员责令其改正，2025年7月29日，当事人向我局提供上述两户水表更换照片(器具编号：C2024-041179、B2024-043905)，称已对我局检查反馈的问题进行了整改。经核查，情况属实。

另查明，宁化县牙梳山自来水有限公司是通过用户水表计量收取水费。根据实际抄表数，按1元/吨（立方米）的价格向自来水用户收取水费。但收费过程中，农村许多留守老人使用现金缴纳水费。因现金结算的不便利导致存在抹零收取整数水费的情况。执法人员对宁化县牙梳山自来水有限公司2023—2025年的水费收取情况进行调查。经统计并与当事人核对确认，该公司2023年收取集镇自来水水费62475元，2024收取水费61138元，2025年收费尚未收取。依据《福建省宁化县物价局所发布的关于核定安远乡自来水厂自来水价格的通知》（宁价【2001】综23号）中所规定的自来水供应价格应当为0.8元/吨（立方米）。截止案发，当事人2023年、2024年两年收取水费123613元。2023年多收取12495元，2024年多收取12227.6元，共计24722.6元

综上，本案案值金额为62475+61138=123613元，违法所得为12495+12227.6=24722.6元。

本案立案调查以来，整个程序均按法律规定进行，程序合法。

上述事实，主要有以下证据证明：

1.2025年6月10日，制作现场笔录1份，证明我局执法人员开展计量和收费问题专项检查的现场情况；

2.2025年6月10日，拍摄照片4张，证明我局检查水表的情况信息；

3.2025年7月15日，制作询问笔录1份，证明当事人使用未按规定检定的水表以及多收水费的事实；

4.2025年7月15日，提取宁化县物价局文件（宁价【2001】综23号）复印件1份，证明当事人水费收费依据；

5.2025年7月15日，由当事人提供的法定代表人身份证复印件、营业执照复印件、各1份证明当事人的主体资格。

6.2025年7月15日，当事人提供2023年至2024年安远镇自来水用户花名册，证明当事人2年所收取是水费金额。

7.2025年7月29日，提取水表更换照片2张（器具编号：C2024-041179、B2024-043905），证明当事人整改的情况。

8.2025年9月10日，制作询问笔录1份，证明当事人多收水费数额的事实；

9.2025年9月16日，制作询问笔录1份，证明当事人所提供台账收费方式事实；

以上证据均由当事人签字确认。

2025年9月29日，本局向当事人送达了《行政处罚告知书》（宁市监罚告〔2025〕79号），告知当事人拟作出行政处罚的事实、理由、依据、处罚内容及依法享有的权利，当事人在法定期限内未提出陈述、申辩意见。

根据2020年10月26日《市场监管总局关于调整实施强制管理的计量器具目录的公告》（文号：2020年第42号）文件中《实施强制管理的计量器具目录》规定，用于贸易结算的生活用水表（DN15- DN50）强检方式为“首次强制检定，限期使用，到期轮换”。依据中华人民共和国国家计量检定规程JJG 162—2009《饮用冷水水表检定规程》第7.5.1“对于公称周期通径为DN50及以下，且Q3不大于16m^3/h的水表只作安装前首次强制检定，限期使用，到期轮换，使用期限规定如下：a)公称通径不超过DN25的水表使用限期不超过6年；b)公称通径超过DN25但不超过DN50的水表使用期限不超过4年。”之规定，当事人在用的

涉案水表存在未经首次强制检定的情形，属于使用未按规定检定的计量器具的行为。

当事人使用未按规定检定的计量器具的行为，违反了《中华人民共和国计量法》第九条第一款“县级以上人民政府计量行政部门对社会公用计量标准器具，部门和企业、事业单位使用的最高计量标准器具，以及用于贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监测方面的列入强制检定目录的工作计量器具，实行强制检定。未按照规定申请检定或者检定不合格的，不得使用。实行强制检定的工作计量器具的目录和管理办法，由国务院制定。”的规定。

当事人未按照物价局定价多收取水费的行为，违反了《中华人民共和国价格法》第十二条“经营者进行价格活动，应当遵守法律、法规，执行依法制定的政府指导价、政府定价和法定的价格干预措施、紧急措施。”的规定。当事人的行为构成未执行依法制定的政府定价的行为。

当事人使用未按规定检定的计量器具的行为，因当事人收取水费的时候，水表已经安装好，当事人因对此没有认知，事先并不清楚水表需要检定、轮换。后已积极开始整改，新水表已经检定合格后及时换装。鉴于积极配合调查主动提供证据材料，依据《福建省市场监督管理行政处罚裁量权适用规则》第十一条第（二）项“有下列情形之一的，可以依法从轻或者减轻行政处罚：（二）积极配合市场监管部门调查，如实陈述违法事实并主动提供证据材料的；”之规定。参照《福建省市场监督管理系统适用〈中华人民共和国计量法实施细则〉行政处罚裁量基准》条款代码：JLXZ-4，违法情节：从轻情节，裁量幅度：可处300元以下的罚款，其它处罚：责令停止使用。决定给予当事人从轻处罚。

当事人未执行政府定价的行为，我局参照2013年至2020年宁化县其它乡镇的最新水费定价收费标准，每吨水费定价都在1-1.5元区间，当事人只收取水费，未收取其它不合理费用。当

事人维护水厂设施设备、人员工资等，开支都比较大，很多用户的水费有的收取不到，有的收不动足数，收取的水费有时都不够成本，入不敷出。依据《中华人民共和国行政处罚法》第五条第二款“设定和实施行政处罚必须以事实为依据，与违法行为的事实、性质、情节以及社会危害程度相当”的规定，且在本案中当事人积极配合调查主动提供证据材料，依据《福建省市场监督管理行政处罚裁量权适用规则》第十一条第（二）项“有下列情形之一的，可以依法从轻或者减轻行政处罚：（二）积极配合市场监管部门调查，如实陈述违法事实并主动提供证据材料的；”之规定。

参照《福建省市场监督管理系统适用〈价格法〉〈价格违法行为行政处罚规定〉行政处罚裁量基准》条款代号：JG-1，违法情节:从轻情节，裁量幅度:有违法所得的，可处违法所得1.5倍以下的罚款；没有违法所得的，处5万元以上18.5万元以下的罚款；经营者为个人且没有违法所得的，可处3万元以下的罚款给予当事人从轻处罚。其他处罚：1.责令改正2.没收违法所得。
决定给予当事人从轻处罚，处违法所得1倍的罚款。

当事人使用未按规定检定的计量器具的行为，依据《中华人民共和国计量法》第二十五条“属于强制检定范围的计量器具，未按照规定申请检定或者检定不合格继续使用的，责令停止使用，可以并处罚款。”及《中华人民共和国计量法实施细则》第四十三条“属于强制检定范围的计量器具，未按照规定申请检定和属于非强制检定范围的计量器具未自行定期检定或者送其他计量检定机构定期检定的，以及经检定不合格继续使用的，责令其停止使用，可并处1000元以下的罚款。”和《中华人民共和国行政处罚法》第二十八条第一款“行政机关实施行政处罚时，应当责令当事人改正或者限期改正违法行为。”之规定。根据《福建省市场监督管理系统适用〈中华人民共和国计量法实施细则〉

行政处罚裁量基准》条款代号JLXZ-4规定的裁量幅度，决定责令当事人改正违法行为，处200元罚款。

当事人未执行政府定价的行为，依据《中华人民共和国价格法》第三十九条“经营者不执行政府指导价、政府定价以及法定的价格干预措施、紧急措施的，责令改正，没收违法所得，可以并处违法所得五倍以下的罚款；没有违法所得的，可以处以罚款；情节严重的，责令停业整顿。”及第四十一条“经营者因价格违法行为致使消费者或者其他经营者多付价款的，应当退还多付部分；造成损害的，应当依法承担赔偿责任。”和《价格违法行为行政处罚规定》第九条第二项“经营者不执行政府指导价、政府定价，有下列行为之一的，责令改正，没收违法所得，并处违法所得5倍以下的罚款；没有违法所得的，处5万元以上50万元以下的罚款，情节较重的处50万元以上200万元以下的罚款；情节严重的，责令停业整顿：（二）高于或者低于政府定价制定价格的；”及第十六条“本规定第四条至第十三条规定中的违法所得，属于价格法第四十一条规定的消费者或者其他经营者多付价款的，责令经营者限期退还。难以查找多付价款的消费者或者其他经营者的，责令公告查找。经营者拒不按照前款规定退还消费者或者其他经营者多付的价款，以及期限届满没有退还消费者或者其他经营者多付的价款，由政府价格主管部门予以没收，消费者或者其他经营者要求退还时，由经营者依法承担民事责任。”之规定。依据《中华人民共和国行政处罚法》第五条第二款，以及根据《福建省市场监督管理系统适用〈价格法〉〈价格违法行为行政处罚规定〉行政处罚裁量基准》条款代号JG-1规定的裁量幅度，决定责令当事人改正违法行为，处违法所得1倍计24722.6元罚款,没收违法所得24722.6元。

综上，决定责令当事人改正违法行为，并处以下行政处罚：

1. 罚款24922.6元；
2. 没收违法所得24722.6元；

3.退款期限届满没有退还的多收电费即违法所得，依法予以没收，相关用户要求退还时，由当事人依法承担民事责任。

当事人应当自收到本行政处罚决定书之日起十五日内到中国银行三明宁化支行缴纳（户名：宁化县市场监督管理局，账号：406574923572）。逾期不履行行政处罚决定的，根据《中华人民共和国行政处罚法》第七十二条的及《价格违法行为行政处罚规定》第二十一条的规定，每日按罚款数额的百分之三加处罚款，加处罚款数额不超出罚款数额，逾期不缴纳违法所得的，每日按违法所得数额的千分之二加处罚款，并将依法申请人民法院强制执行。

如不服本处罚决定，可自收到本处罚决定书之日起六十日内，向宁化县人民政府申请行政复议(如向宁化县人民政府提起行政复议的，相关材料递交或邮寄至宁化县司法局，地址：宁化县城郊镇长征大道31号城市规划建设展览馆九楼，联系电话：0598-6820581)，对行政复议决定不服的，依法向人民法院提起行政诉讼。申请行政复议或者行政诉讼期间，行政处罚不停止执行。

宁化县市场监督管理局

2025年10月15日

（市场监督管理部门将依法向社会公开行政处罚决定信息）

本文书一式二份，一份送达，一份归档。